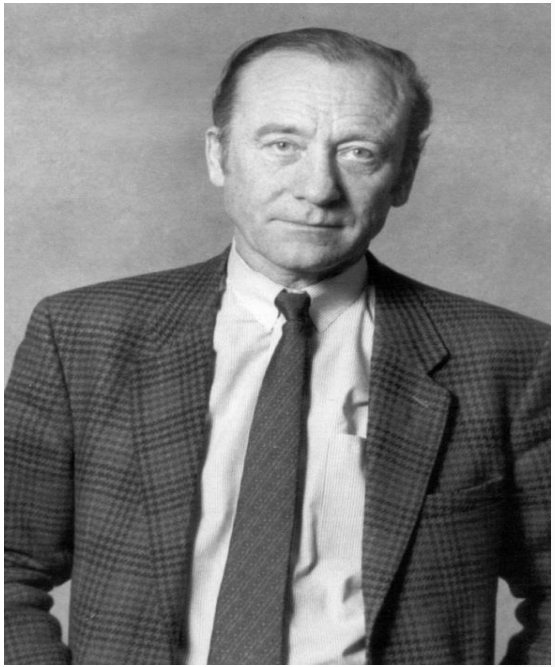
Информационное общество и право

Роль цифровых прав в регулировании финансовой деятельности

Идея информационного общества была сформулирована в конце 60-х - начале 70-х годов XX столетия



Юдзиро Хаяси



Фриц Махлуп

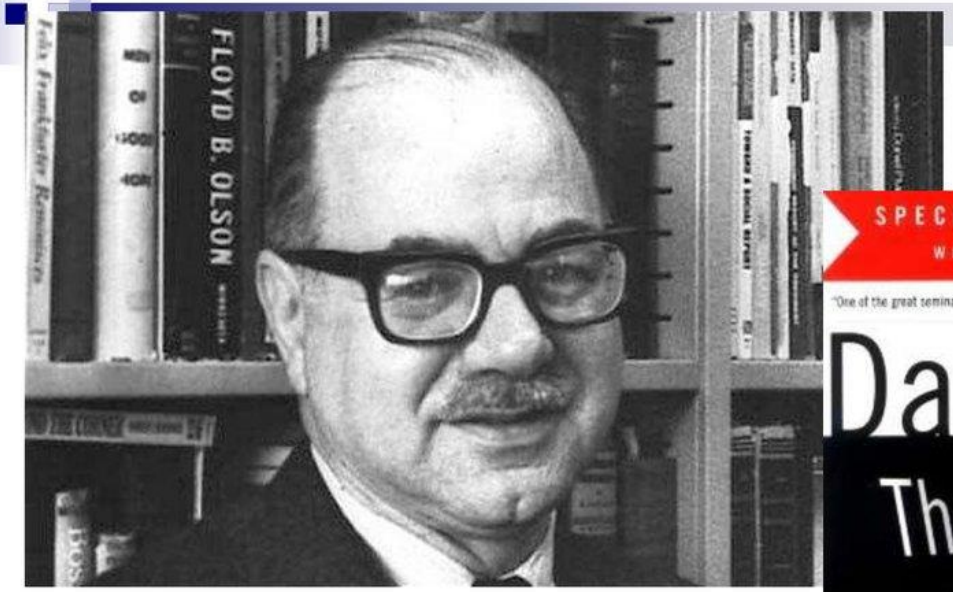
Информационное общество Юдзиро Хаяси

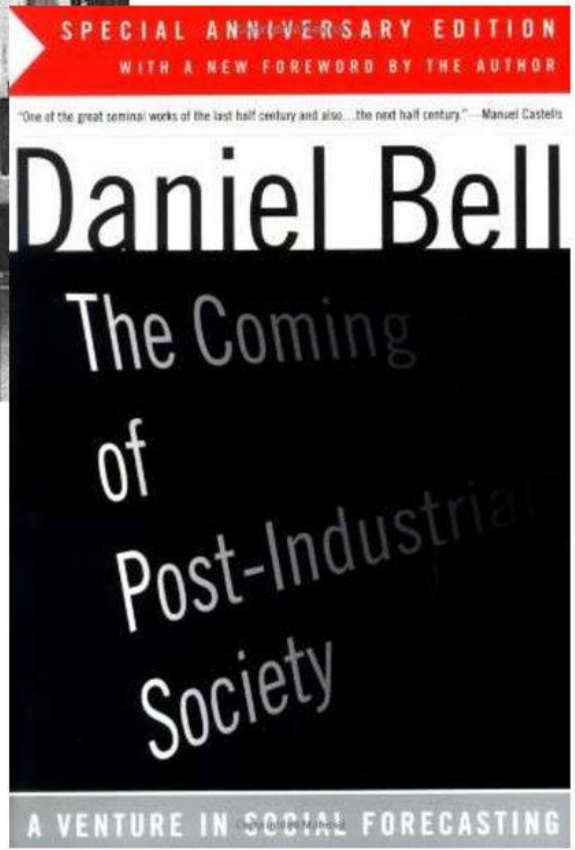


- **Информационное общество - от жесткого общества к мягкому обществу (1969)**

Информационное общество в отчетах, представленных японскому правительству

- Агентство экономического планирования (EPA: Economic Planning Agency) - "Японское информационное общество: темы и подходы" ("Japan's Information Society: Themes and Visions", 1969),
- Институт разработки использования компьютеров (JACUDI: Japan Computer Usage Development Institute) - "План информационного общества" ("The Plan for an Information Society",1971),
- Совет по структуре промышленности (ISC: Industrial Structure Council) - "Контуры политики содействия информатизации японского общества" ("Policy Outlines for Promoting the Informatisation of Japanese Society", 1969)





Американский социолог Дэниел Белл

«Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования» (1973)

ДАНИЭЛ БЕЛЛ (1919-2011)

- Доиндустриальное (добывающее) -«взаимодействие человека с природой».
- Индустриальное (производящее) -«взаимодействие человека с преобразованной природой», или машиной.
- Постиндустриальное (обрабатывающее) - «взаимодействие человек с человеком», или «игры между людьми».



Критерии оценки информационного общества:



Писатель
Уолтер Мартин

- Самый важный фактор развития информационного общества – информационные технологии.
- Информация – важное средство изменения качества жизни.
- Информация – важный фактор развития экономики.
- Протекают политические процессы с участием и единодушием различных слоев общества.
- Признается культурная ценность информации.



МАНУЭЛЬ КАСТЕЛЬС

Информационная эпоха. Экономика, общество и культура

Пер. Овсей Шкаратан и др.

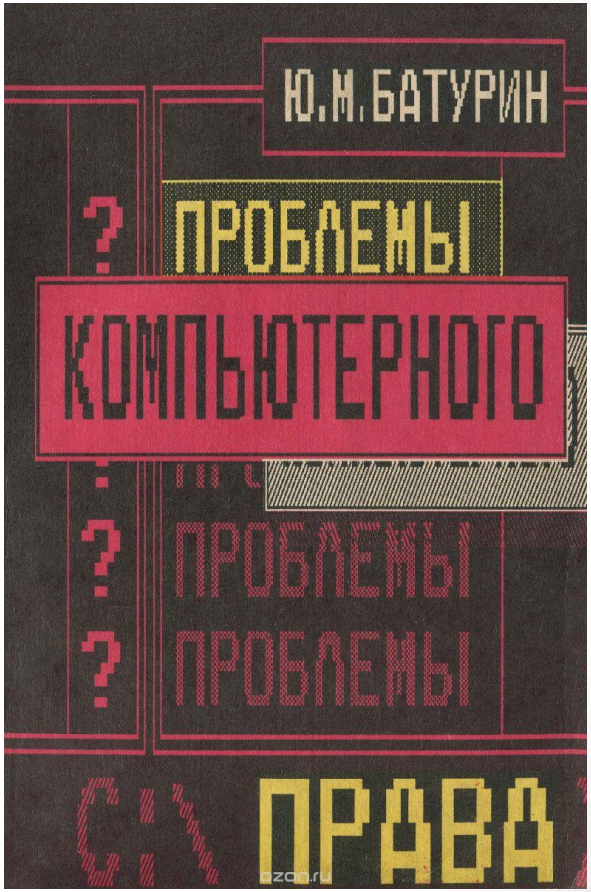
Теоретические подходы о влиянии сети Интернет на общество



- Исследования в области изучения влияния информационных технологий на демографические процессы имеют негативный уклон
- Отсутствуют работы, обосновывающие цифровизацию как фактор демографического развития

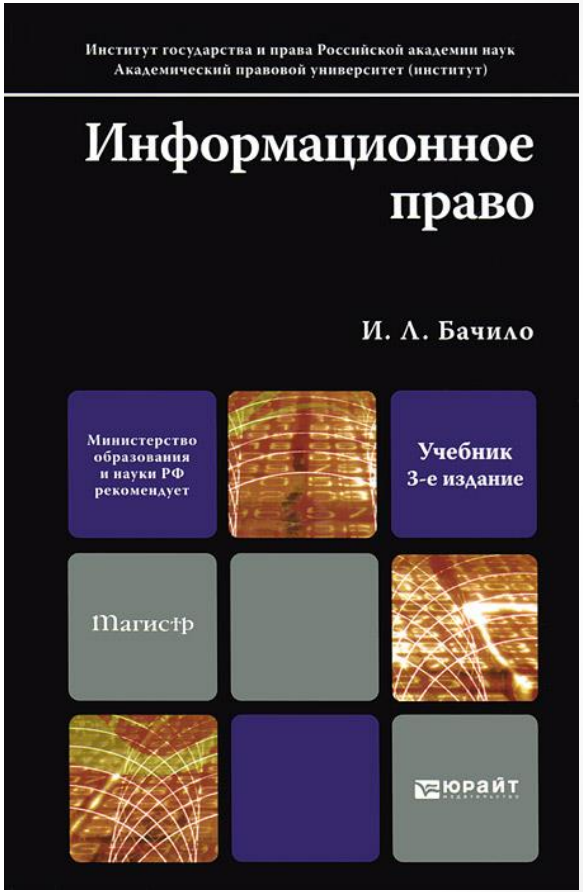
Компьютерное право, 1991
Батурин Ю.М.





Информационное право И.Л. Бачило





Современные тенденции правового регулирования информационного общества

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18 марта 2019 года №34 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ, ВТОРУЮ И СТАТЬЮ 1124 ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу.

Статья 141.1 ГК РФ "Цифровые права"

- предусмотрены условия соблюдения письменной формы сделки, совершенной с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки;
- установлено, что договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю в том числе электронного документа, подтверждающего оплату товара;
- определены особенности договора об оказании услуг по предоставлению информации;
- предусмотрено, что договор номинального счета, договор страхования могут быть также заключены путем составления одного электронного документа, подписанного сторонами, или обмена электронными документами;
- установлен запрет составления завещания с использованием электронных либо иных технических средств

"Электронные" сделки

В ГК РФ появится новое правило о письменной форме сделки. Она будет считаться соблюденной, если сделку совершили с помощью электронных или других технических средств. Правило будет работать при условии, что можно:

- воспроизвести содержание сделки в неизменном виде на материальном носителе (например, распечатать на бумаге);
- достоверно определить контрагентов.

Пример такой сделки - купля-продажа товаров через интернет-магазин.

Электронная форма сделки

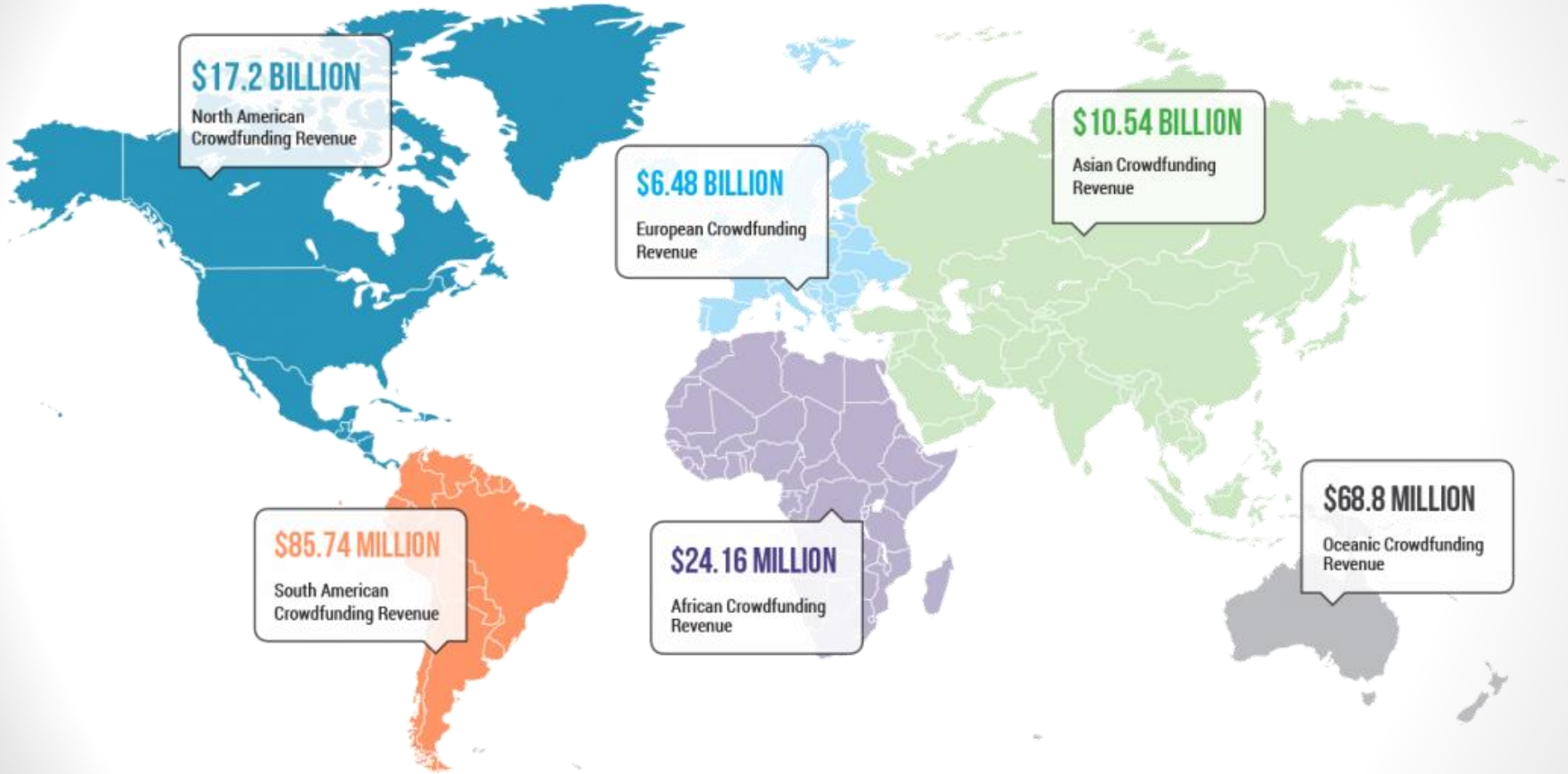


Цифровые права

Основа для новых законов

- о цифровых финансовых активах (криптовалюте и токенах)
- о краудфандинге (привлечении инвестиций через инвестиционные платформы).

Правовое регулирование краудфандинга


$17.2 BILLION
North American Crowdfunding Revenue
$6.48 BILLION
European Crowdfunding Revenue
$10.54 BILLION
Asian Crowdfunding Revenue
$85.74 MILLION
South American Crowdfunding Revenue
$24.16 MILLION
African Crowdfunding Revenue
$68.8 MILLION
Oceanic Crowdfunding Revenue

Классификация Краудфандинга

Отсутствие вознаграждения – благотворительность, социальные и политические проекты.

Финансовое вознаграждение – Краудинвестинг.

Нефинансовое вознаграждение – финансирование продукта, предзаказы.



Модель Роялти – получение доли доходов от финансируемого проекта.

Народное кредитование

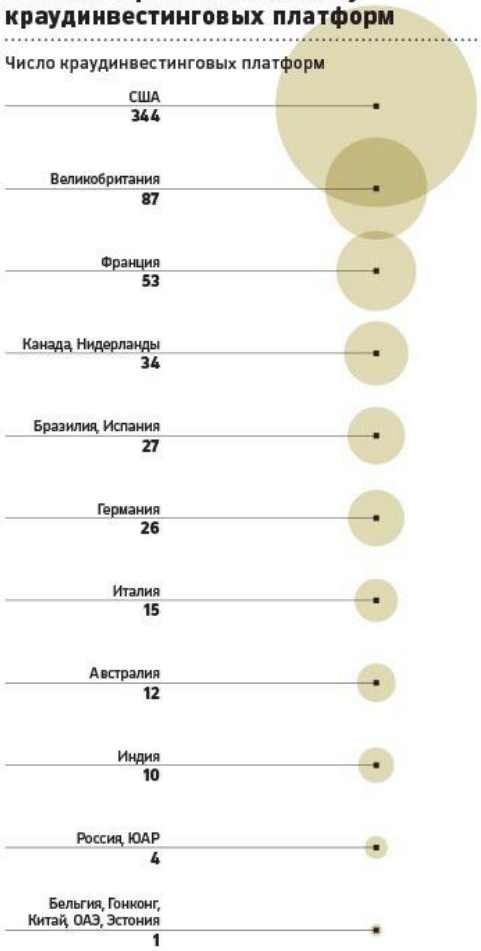
- Кредитование юр. лиц
- Кредитование физ. лиц
- Социальное кредитование

Акционерный Краудфандинг

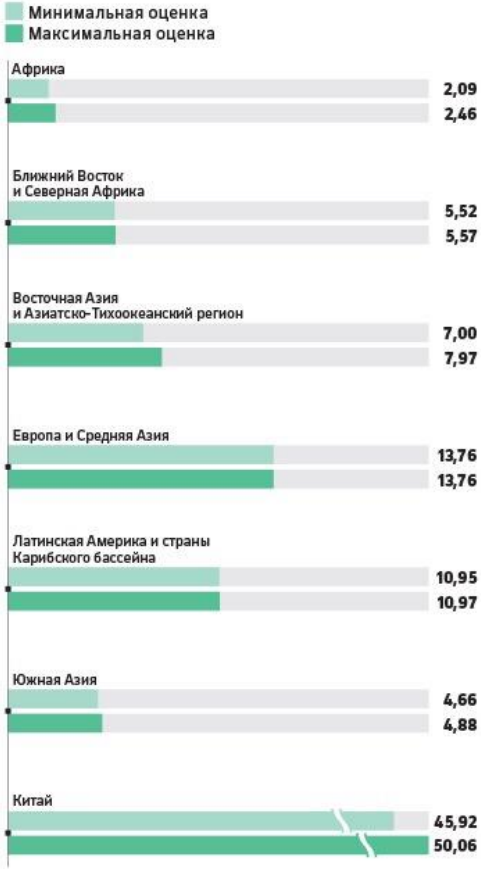
- Прямое владение
- Владение через посредника
- Конвертируемый займ

Рейтинг стран по количеству краудинвестинговых платформ

Число краудинвестинговых платформ



Потенциал роста краудинвестинга по регионам мира до 2025 года (кроме США), $ млрд



Источник: Всемирный банк, отчет «Потенциал роста краудфандинга в развивающемся мире»


помоги org


русини
beta


Тугеза
внезапно причиняем добро


с-миру-по-нитке
beta
РОССИЙСКАЯ ПЛОЩАДКА КРАУДФАНДИНГА


МОЙ УЧИТЕЛЬ
www.my-teacher.ru




IT RockOut


beta
startwithme


Kroogi


thank
you
ru




РосПил


Napanapet


beta
YOUMAX.RU
ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР

Краудфандинг в России

Рисунок

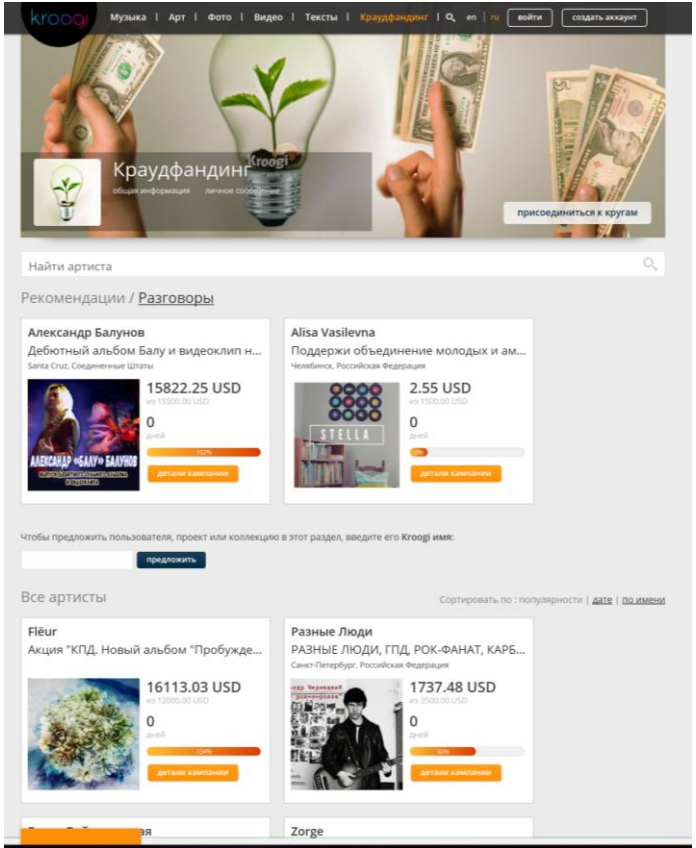


Источник: данные портала pravo.ru за 2015 год

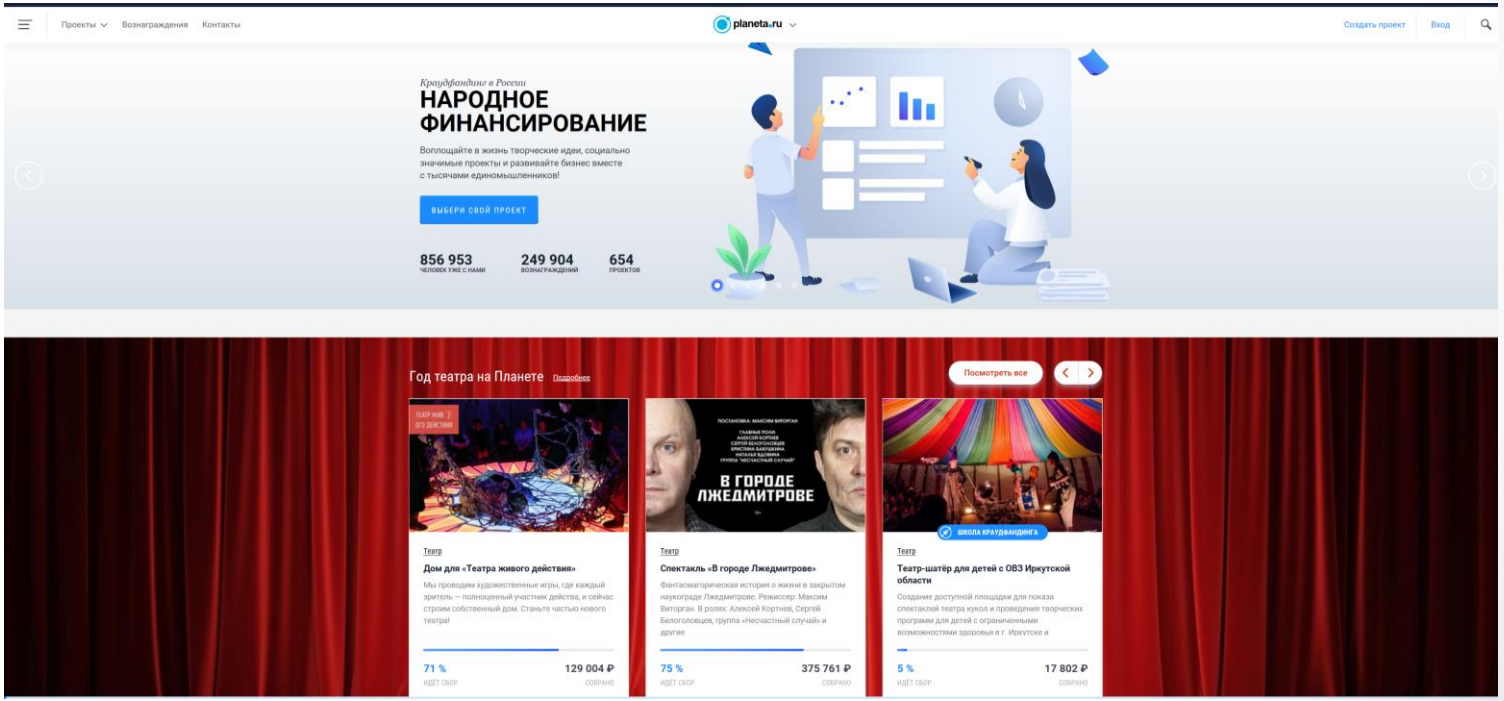
Цифровая дистрибуция основанная на краудфандинге, 2007

Kroogi





Российская краудфандинговая платформа, интернет-сервис по привлечению коллективного финансирования на создание творческих, научных, социальных, предпринимательских и иных проектов, 2012



КРАУДФАНДИНГ

400 000 000
рублей — суммарный сбор самой успешной краудфандинговой платформы в России Planeta.ru

20 000 000
рублей было собрано на съемку фильма «28 Панфиловцев». Это рекордная сумма для краудфандинга в России

55 492
доллара на Kickstarter собрал американец *Зак Браун* на приготовление картофельного салата, изначально попросив всего 10

$25 000
удалось собрать на производство тостера, выжигающего **лик Иисуса Христа**

$3 800
было собрано на издание и перевод книги *«Моби Дик»* в формат эмодзи

$7 000
собрал американский комик *Курт Браунолер*, чтобы нанять пилота, который исписал небо глупыми надписями из облаков

CROWDFUNDING IN FRANCE



Закон о краудфандинге Франции, вступил в силу в октябре 2014 года

Нормативы
устанавливают максимальный размер финансирования в размере **1 млн евро**
делят инвестиционные порталы и посреднические ресурсы на три категории, в том числе и ресурсы по предоставлению инвестиционных услуг (PSI) – наиболее профессиональную краудинвестинговую платформу, клиенты которой должны иметь определенный минимальный капитал.

Jumpstart Our Business Startups Act

подписан в апреле 2012,
вступил в силу в мае 2016



Закон прописывает основные положения для краудинвестинга и позволяет привлекать до **$1 млн** онлайн при наибольшем количестве в **2 тыс. инвесторов** – в том числе неаккредитованных.
Максимум, что может дать один инвестор, – **$10 тыс.**

Законопроекты о краудфандинге в России

О розничном инвестировании

Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)

О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ

общая сумма инвестиций одного инвестора (гражданина, не являющегося квалифицированным инвестором или ИП) в течение календарного года не может превышать **1,4 млн руб**.

общая сумма инвестиций, привлеченных одним лицом с использованием инвестиционных платформ, в течение календарного года не может превышать

2 млрд руб.

БАНК РОССИИ

Один неквалифицированный инвестор вправе вложить посредством инвестиционной платформы в один инвестиционный проект в течение года не более 50 тыс. руб., а во все проекты – не более **500 тыс. руб**. в год. А общая сумма инвестиций, привлеченных одним лицом в течение календарного года, не должна превышать **200 млн руб.**

ГК РФ Статья 141.1. Цифровые права

1. Цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу.

2. Если иное не предусмотрено законом, обладателем цифрового права признается лицо, которое в соответствии с правилами информационной системы имеет возможность распоряжаться этим правом. В случаях и по основаниям, которые предусмотрены законом, обладателем цифрового права признается иное лицо.

3. Переход цифрового права на основании сделки не требует согласия лица, обязанного по такому цифровому праву.

Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Статья 8. Утилитарные цифровые права

1. В инвестиционной платформе, отвечающей признакам, предусмотренным частью 5 статьи 11 настоящего Федерального закона, могут приобретаться, отчуждаться и осуществляться следующие цифровые права (утилитарные цифровые права):

1) право требовать передачи вещи (вещей);

2) право требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) прав использования результатов интеллектуальной деятельности;

3) право требовать выполнения работ и (или) оказания услуг.

2. Утилитарными цифровыми правами не могут являться право требовать имущество, права на которое подлежат государственной регистрации, и (или) право требовать имущество, сделки с которым подлежат государственной регистрации или нотариальному удостоверению.

3. Права, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, признаются утилитарными цифровыми правами, если они изначально возникли в качестве цифрового права на основании договора о приобретении утилитарного цифрового права, заключенного с использованием инвестиционной платформы, в соответствии с **правилами** .

Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Статья 8. Утилитарные цифровые права

4. Лицо, привлекающее инвестиции, определяет в соответствии с правилами инвестиционной платформы содержание и условия осуществления утилитарных цифровых прав, в том числе:
1) существо права (требования);
2) порядок осуществления утилитарных цифровых прав;
3) количество предлагаемых утилитарных цифровых прав.

5. Содержание и условия осуществления утилитарных цифровых прав определяются в инвестиционной платформе способом, обеспечивающим их доступность для последующего использования, в том числе для воспроизведения в неизменном виде.

6. Изменение содержания и (или) условий осуществления утилитарных цифровых прав после начала срока действия инвестиционного предложения о приобретении этих утилитарных цифровых прав не допускается.

Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Статья 8. Утилитарные цифровые права

7. Возникновение утилитарного цифрового права, его осуществление, распоряжение им, в том числе передача, залог, обременение утилитарного цифрового права другими способами, или ограничение распоряжения утилитарным цифровым правом возможны только в инвестиционной платформе. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, утилитарное цифровое право возникает у первого приобретателя, переходит от одного лица к другому лицу и (или) прекращается с момента внесения информации об этом в инвестиционной платформе в соответствии с правилами этой инвестиционной платформы. Правила инвестиционной платформы должны содержать порядок внесения информации о возникновении, переходе и прекращении утилитарного цифрового права, а также порядок определения момента, с которого такая информация считается внесенной в инвестиционной платформе.

8. Оператор инвестиционной платформы обеспечивает всем участникам инвестиционной платформы техническую возможность приобретать утилитарные цифровые права при их обращении, знакомиться с их содержанием, осуществлять утилитарные цифровые права, а также распоряжаться ими.

Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Статья 8. Утилитарные цифровые права

9. Оператор инвестиционной платформы вправе предоставить возможность приобрести или принять для учета утилитарные цифровые права при их обращении лицам, не являющимся инвесторами и лицами, привлекающими инвестиции. В этом случае оператор инвестиционной платформы осуществляет установление таких лиц по правилам, предусмотренным для установления лиц при заключении договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании.

10. В случае прекращения обязательства (статья 407 ГК РФ), права по которому являются утилитарными цифровыми правами, в инвестиционной платформе должна быть внесена информация о прекращении указанных утилитарных цифровых прав.

11. Утилитарные цифровые права могут учитываться депозитарием в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - депозитарий).

12. Утилитарные цифровые права могут предлагаться физическим и юридическим лицам только при условии, что они возникают в инвестиционной платформе, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом.

Статья 4. Правила инвестиционной платформы

1. Оператор инвестиционной платформы вправе осуществлять деятельность по организации привлечения инвестиций при условии раскрытия правил инвестиционной платформы в соответствии с требованиями статьи 15 настоящего Федерального закона.

2. В правилах инвестиционной платформы должны содержаться:
1) условия договора об оказании услуг по привлечению инвестиций и договора об оказании услуг по содействию в инвестировании;
2) порядок присоединения к договору об оказании услуг по привлечению инвестиций и (или) к договору об оказании услуг по содействию в инвестировании, включая порядок установления лиц при заключении таких договоров;
3) требования к участникам инвестиционной платформы;
4) способы инвестирования с использованием инвестиционной платформы;
5) требования к содержанию инвестиционного предложения;

Статья 4. Правила инвестиционной платформы

6) порядок принятия инвестиционного предложения;
7) сроки передачи денежных средств участникам инвестиционной платформы с номинального счета, открытого оператору инвестиционной платформы;
8) размер вознаграждения оператора инвестиционной платформы или порядок его определения либо указание на отсутствие вознаграждения;
9) состав информации, раскрываемой оператором инвестиционной платформы, а также порядок и сроки раскрытия такой информации;
10) порядок обмена информацией между инвесторами с использованием инвестиционной платформы;
11) порядок применения мобильного приложения либо указание на то, что для доступа к инвестиционной платформе не применяется мобильное приложение;
12) иные положения, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

Статья 4. Правила инвестиционной платформы

3. Правила инвестиционной платформы могут содержать не предусмотренные настоящим Федеральным законом положения, не противоречащие настоящему Федеральному закону.
4. Оператор инвестиционной платформы вправе в одностороннем порядке вносить изменения в правила инвестиционной платформы. При этом такие изменения не могут распространяться на отношения между участниками инвестиционной платформы и оператором инвестиционной платформы, возникшие до вступления в силу таких изменений.
5. Правила инвестиционной платформы и вносимые в них изменения утверждаются оператором инвестиционной платформы. Изменения, вносимые в правила инвестиционной платформы, вступают в силу не ранее чем через пять дней после дня раскрытия информации об этом в соответствии с требованиями статьи 15 настоящего Федерального закона.

Статья 15. Требования к раскрытию и предоставлению информации оператором инвестиционной платформы

1. Оператор инвестиционной платформы на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", который используется для предоставления доступа к инвестиционной платформе, обязан раскрывать:

1) информацию об операторе инвестиционной платформы и о его деятельности;

2) правила инвестиционной платформы со всеми внесенными в них изменениями;

3) порядок действий, необходимых для присоединения к договору об оказании услуг по привлечению инвестиций, к договору об оказании услуг по содействию в инвестировании, и порядок действий, необходимых для инвестирования с использованием инвестиционной платформы;

4) информацию о действиях, которые могут быть предприняты инвестором в случае неисполнения обязательств лицом, привлекающим инвестиции;

5) годовой отчет оператора инвестиционной платформы о результатах деятельности по организации привлечения инвестиций;

6) срок восстановления функционирования инвестиционной платформы в случае нарушения ее функционирования;

7) информацию о том, является ли признание оператором инвестиционной платформы гражданина квалифицированным инвестором необходимым условием для оказания ему услуг по содействию в инвестировании;

8) иную информацию, предусмотренную настоящим Федеральным законом.

Статья 15. Требования к раскрытию и предоставлению информации оператором инвестиционной платформы

2. Оператор инвестиционной платформы обязан предоставить в инвестиционной платформе всем инвесторам информацию о лицах, привлекающих инвестиции, и об их инвестиционных предложениях, за исключением закрытых инвестиционных предложений. В случае, если инвестиционное предложение является закрытым инвестиционным предложением, такая информация предоставляется в инвестиционной платформе только инвесторам, которым оно адресовано.

3. Информация об операторе инвестиционной платформы и о его деятельности должна включать:
1) наименование, место нахождения, адрес и устав оператора инвестиционной платформы;
2) сведения о лицах, контролирующих оператора инвестиционной платформы;
3) сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора инвестиционной платформы;
4) сведения о структуре и персональном составе органов управления оператора инвестиционной платформы;
5) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний завершенный отчетный год вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности;
6) сведения о видах, размерах и сроках взимания платы за услуги оператора инвестиционной платформы, оказываемые участникам инвестиционной платформы, если такая плата предусмотрена договором;
7) иные сведения об операторе инвестиционной платформы и о его деятельности, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

Статья 15. Требования к раскрытию и предоставлению информации оператором инвестиционной платформы

4. Информация о каждом лице, привлекающем инвестиции с использованием инвестиционной платформы, должна включать:

1) имя, дату и место рождения, адрес места жительства физического лица - индивидуального предпринимателя или наименование, место нахождения и адрес юридического лица;

2) сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, если таким лицом является корпорация;

3) сведения о структуре и персональном составе органов управления юридического лица;

4) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний завершенный отчетный год вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности, если лицом, привлекающим инвестиции, является юридическое лицо, существующее более одного года, и размер привлекаемых им инвестиций превышает 60 миллионов рублей;

5) основные виды деятельности лица, привлекающего инвестиции;

6) сведения о рейтинге лица, привлекающего инвестиции, который присваивается в соответствии с правилами инвестиционной платформы, если присвоение такого рейтинга предусмотрено указанными правилами;

7) сведения о фактах (событиях, действиях), которые могут оказать существенное влияние на исполнение лицом, привлекающим инвестиции, обязательств перед инвесторами;

8) сведения о суммах инвестиций, привлеченных лицом, привлекающим инвестиции, в инвестиционной платформе в текущем календарном году, а также о максимальном объеме денежных средств, указанном в каждом действующем инвестиционном предложении в этой инвестиционной платформе, по достижении которого инвестиционное предложение прекращается.

Статья 15. Требования к раскрытию и предоставлению информации оператором инвестиционной платформы

5. Информация об инвестиционном предложении должна включать:
1) информацию, позволяющую составить общее представление о целях привлечения инвестиций и об обстоятельствах, которые могут оказать влияние на достижение указанных целей, а также об основных рисках, связанных с лицом, привлекающим инвестиции, и рисках, связанных с принятием инвестиционного предложения;
2) всю информацию, указанную в решении о выпуске ценных бумаг, а также в документе, содержащем условия их размещения, и (или) в проспекте ценных бумаг, в форме электронных документов или электронных образов документов (если инвестиционное предложение содержит предложение о приобретении ценных бумаг);
3) наличие или отсутствие в инвестиционном предложении условия о том, что лицо, контролирующее юридическое лицо, привлекающее инвестиции, приняло на себя обязанность приобрести у инвесторов имущественные права, полученные при инвестировании, в случае, если такое лицо перестает являться лицом, контролирующим юридическое лицо, привлекающее инвестиции;
4) наличие или отсутствие у инвестора преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции (если инвестиционное предложение содержит предложение о приобретении акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции);
5) сведения о содержании утилитарных цифровых прав (если инвестиционное предложение содержит предложение о приобретении утилитарных цифровых прав);
6) сведения об экспертах, привлеченных для мониторинга и оценки деятельности лица, привлекающего инвестиции, направленной на достижение целей инвестирования, а также результаты таких мониторинга и оценки (если имеются);
7) сведения о текущем рейтинге инвестиционного предложения, который присваивается в соответствии с правилами инвестиционной платформы, если присвоение такого рейтинга предусмотрено указанными правилами;
8) предупреждение о рисках, связанных с потерей инвестиций и (или) невозможностью продажи имущества, в том числе имущественных прав, приобретенных в результате инвестирования.

Статья 15. Требования к раскрытию и предоставлению информации оператором инвестиционной платформы

6. Годовой отчет оператора инвестиционной платформы о результатах деятельности по организации привлечения инвестиций должен содержать:
1) сведения о структуре и персональном составе органов управления оператора инвестиционной платформы;
2) количество инвестиционных предложений, по которым привлечены инвестиции с использованием этой инвестиционной платформы, и средний размер привлеченных инвестиций на одно такое предложение;
3) общий объем привлеченных инвестиций с использованием инвестиционной платформы, в том числе по каждому из способов привлечения инвестиций;
4) общее количество инвесторов, заключивших договоры инвестирования в течение отчетного года, и средний размер инвестированных в течение отчетного года денежных средств, приходящийся на одного такого инвестора;
5) информацию о не исполненных лицами, привлекающими инвестиции, обязательствах по договорам инвестирования, срок исполнения которых наступил, в том числе общую стоимость таких неисполненных обязательств.
7. Лицо, привлекающее инвестиции, предоставляет оператору инвестиционной платформы информацию о себе и своих инвестиционных предложениях в стандартной форме, установленной правилами инвестиционной платформы, для ее последующего раскрытия или предоставления в соответствии с настоящей статьей.
8. Информация, предусмотренная настоящей статьей, должна раскрываться или предоставляться на русском языке. Указанная информация может также раскрываться или предоставляться на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках.
9. Оператор инвестиционной платформы обязан по требованию участника инвестиционной платформы раскрыть информацию о его участии в качестве инвестора в том или ином инвестиционном предложении.